



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.011774/2007-41 (RJ2019/1400)

Data do julgamento: 17/12/2019

Diretor Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados: GWI Asset Management S.A.

Mu Hak You

Ementa: Responsabilidade de **GWI Asset Mangement S.A. e Mu Hak You** por infração aos artigos 65, inciso XIII, 65-A, inciso I, 86, inciso III, 87, inciso I, alínea c, e 95-B, § 1º, inciso I, todos da Instrução CVM nº 409/2004. Multas.
Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, **o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários**, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade de votos**, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, **decidiu:**

1. Pela **condenação** da **GWI Asset Mangement S.A.** à penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$400.000,00** (quatrocentos mil reais), por infração aos artigos 65, inciso XIII, 86, inciso III, 87, inciso I, alínea 'c', e 95-B, §1º, inciso I, todos da Instrução CVM nº 409/04;

2. Pela **condenação** de **Mu Hak You**, na qualidade de diretor responsável do GWI Classic FIA, à penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$200.000,00** (duzentos mil reais), por infração aos artigos 65, inciso XIII, 86, inciso III, 87, inciso I, alínea 'c', e 95-B, §1º, inciso I, todos da Instrução CVM nº 409/04; e

3. Pela **absolvição** da **GWI Asset Management S.A.** e de **Mu Hak You** da acusação de descumprimento do dever de lealdade, em suposta infração ao art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM nº 409/04.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19. As decisões absolutórias transitam em julgado na primeira instância.

Presente a advogada Maria Isabel Bocater, representante dos dois acusados.

Presente o Procurador-Federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flavia Martins Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 27/02/2020, às 12:24, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 27/02/2020, às 18:18, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 02/03/2020, às 18:38, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Usuário Externo**, em 04/03/2020, às 20:58, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0919046** e o código CRC **8E3EBFB4**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0919046** and the "Código CRC" **8E3EBFB4**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Relatório nº 1/2019-CVM/PTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2019/1400

(Processo Eletrônico SEI 19957.011774/2017-41)

Reg. Col. nº 1415/19

Acusados: GWI Asset Management S.A.
Mu Hak You

Assunto: Suposta infração aos artigos 65, inciso XIII, 65-A, inciso I, 86, inciso III, 87, inciso I, alínea c, e 95-B, § 1º, inciso I, todos da Instrução CVM nº 409/2004

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

RELATÓRIO

I. Objeto e origem

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”), em face da GWI Asset Management S.A. (“GWI Asset” ou “Gestora”) e de Mu Hak You (e, em conjunto com a Gestora, “Acusados”), na qualidade diretor responsável, por suposta infração aos artigos 65, inciso XIII, 65-A, inciso I, 86, inciso III, 87, inciso I, alínea c, e 95-B, § 1º, inciso I, todos da Instrução CVM nº 409/2004.
2. As investigações relacionadas a este processo decorrem de uma carta encaminhada à CVM, em 20.05.2014, pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (“BNY”), antiga administradora do GWI Classic Fundo de Investimento em Ações (“GWI FIA” ou “Fundo”)[1].
3. Na carta, a BNY informou que havia identificado aplicações do GWI FIA acima dos limites permitidos pelo regulamento do Fundo e pela Instrução CVM nº 409/2004. Além disso, demonstrou que vinha solicitando à Gestora informações sobre as providências adotadas para o reenquadramento do GWI FIA. No entanto, ante a ausência de resposta da Gestora, requereu a adoção, pela CVM, das medidas previstas nos incisos I, II e III do art. 90 da Instrução CVM nº 409/2004[2].
4. Embora a SIN tenha entendido, por meio do Ofício/CVM/SIN/GIF/Nº 2115/2014, que “a matéria em exame ainda se encontra[va] perfeitamente sob a competência do administrador, não representando hipótese que justifi[casse]

uma extraordinária interferência desta CVM, conforme requerida”[3], a área técnica apurou a responsabilidade da BNY e da Gestora pelo desenquadramento identificado e, ao final, propôs um termo de acusação em face dos Acusados[4].

II. Os desenquadramentos na carteira do Fundo

5. De acordo com o art. 8º do regulamento do Fundo vigente à época (e, em linha com o art. 95-B, §1º, inciso I, da Instrução CVM nº 409/2004[5]), no mínimo, 67% de seu patrimônio líquido deveria ser aplicado em: (i) ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado; (ii) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações; (iii) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações; e (iv) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III.
6. O art. 9º do regulamento, por sua vez, estabelecia limites de concentração por emissor e por modalidade de ativos financeiros nos seguintes termos:

Artigo 9º

O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por emissor e por modalidade de ativos financeiros constantes dos parágrafos abaixo.

Parágrafo Primeiro

O investimento nos ativos financeiros listados nos incisos I a IV do Artigo 8º deste Regulamento está sujeito a limite de concentração por emissor, não podendo concentrar mais que 70% dos referidos ativos em um único emissor. No caso dos demais ativos, o FUNDO obedecerá aos limites de concentração por emissor constantes da tabela abaixo:

Instituições Financeiras	20%
Companhias Abertas	10%
Fundos de Investimento	10%
Pessoas Físicas	5%
Outras Pessoas Jurídicas de Direito Privado	5%
União Federal	33%

Parágrafo Segundo

O investimento nos ativos financeiros listados nos incisos I a IV do Artigo 8º deste Regulamento está sujeito a limite de concentração por emissor, não podendo concentrar mais que 70% dos referidos ativos em um único emissor. No caso dos demais ativos, o FUNDO obedecerá aos limites de

concentração por emissor constantes da tabela abaixo:

GRUPO A	Cotas de FI Instrução CVM 409 [exceto aquelas previstas no item III do Artigo 8º]		10%
	Cotas de FIC Instrução CVM 409		10%
	Cotas de Fundos de Índice (Somente Ibovespa, IBrX e IBrX50)		10%
	Conjunto dos seguintes Ativos Financeiros:	Cotas de FI Imobiliário	20%
		Cotas de FIDC	
		Cotas de FIC FIDC	
		CRI	
		Outros Ativos Financeiros (exceto os do Grupo B)	
GRUPO B	Títulos Públicos Federais e Operações Compromissadas		33%
	Ouro adquirido ou alienado em Bolsa de Mercadorias e Futuros		0%
	Títulos de emissão ou co-obrigação de Instituição Financeira		20%
	Outros Valores Mobiliários objeto de Oferta Pública (exceto os do Grupo A)		20%

(...)

Parágrafo Sexto

As aplicações pelo FUNDO em cotas de um mesmo fundo de investimento estão limitadas a 10% (dez por cento) de seu patrimônio líquido.

- Diante disso, e segundo a correspondência encaminhada à CVM pela BNY, as aplicações do GWI FIA estariam desenquadradas em relação ao:

- i. limite de 10% em cotas de um mesmo fundo de investimento, imposto pelo art. 9º, §§1º e 6º do regulamento e do art. 86, inciso III, da Instrução CVM nº 409/2004[6], tendo em vista o investimento do Fundo em cotas do Fundo de Investimento Imobiliário GWI Renda Imobiliária (GWIR11);
 - ii. limite de 20% em ativos financeiros definidos no regulamento do Fundo como integrantes do “Grupo A”, previsto no art. 9º, § 2º, do regulamento e pelo art. 87, inciso I, alínea c, da Instrução CVM nº 409/2004[7];
 - iii. limite de 70% do patrimônio líquido do Fundo investido de ações emitidas pela Profarma Distribuidora de Produtos S.A. (“Profarma”), à luz do disposto no art. 9º, §1º, do regulamento; e
 - iv. limite de 10% em cotas de um mesmo fundo de investimento, previsto no art. 9º, §§1º e 6º do regulamento e do art. 86, inciso III, da Instrução CVM nº 409/2004, em decorrência do investimento do GWI FIA em cotas do Fundo de Investimento Imobiliário GWI Condomínio Logísticos (GWIC11).
8. Todos esses desenquadramentos teriam se iniciado de forma passiva, respectivamente, em 17.09.2013 (e comunicado à CVM em 02.10.2013), em 18.09.2013 (e informado à CVM em 02.10.2013), em 24.03.2014 (e informando à CVM em 08.04.2014) e em 14.03.2014 (e comunicado à CVM na mesma data)[8].
9. Em 08.09.2014, a BNY encaminhou nova correspondência à CVM[9], informando o enquadramento da posição do Fundo relativo às ações da Profarma (cf. §7(iii) acima) em 31.07.2014. No entanto, tal limite foi novamente extrapolado em 03.09.2014. Na mesma carta, a BNY esclareceu que: (i) quando questionada, a Gestora respondia que estaria tomando as medidas necessárias para enquadrar a carteira do Fundo aos limites impostos pelo seu regulamento e pela Instrução CVM nº 409/2004, mas, até o momento, não havia solucionado o problema; e (ii) teria iniciado o processo de renúncia à administração do Fundo[10].
10. A SIN, por sua vez, analisou a evolução da carteira do GWI FIA por meio dos demonstrativos mensais da composição e diversificação das aplicações do Fundo e obteve as seguintes informações sobre cada um dos desenquadramentos indicados no §7 acima, respectivamente:
- i. a Gestora sanou o primeiro desenquadramento passivo do Fundo em relação ao seu investimento em GWIR11 assim que ele ocorreu pela primeira vez, em julho de 2013. No entanto, em setembro de 2013, o patrimônio líquido do Fundo alocado em GWIR11 ultrapassou novamente o limite de 10% – e assim permaneceu até setembro de 2015. Além disso, nos meses de junho, julho e agosto de 2015, a GWI Asset adquiriu novas cotas GWIR11, de modo que em agosto e setembro mais de 50% do patrimônio líquido do GWI FIA estava concentrado nesse ativo;
 - ii. tendo em vista as aplicações do GWI FIA em cotas GWIR11 e GWIC11, após os desenquadramentos verificados nos meses de junho, setembro e outubro de 2013, o Fundo permaneceu fora dos limites estabelecidos pelo seu regulamento e pela Instrução CVM nº 409/2004 de dezembro de 2013 até setembro de 2015;
 - iii. embora o primeiro desenquadramento tenha ocorrido de forma passiva e sido sanado entre março e abril de 2013, a GWI Asset adquiriu, em julho de 2013, 70.000 novas ações da Profarma, o que fez com que o Fundo

extrapolasse, mais uma vez, os limites impostos pelo art. 9º, §1º, do seu regulamento, até junho de 2014; e

- iv. o desenquadramento passivo do Fundo em relação ao seu investimento em GWIC11, ocorrido em junho de 2013, foi solucionado no mês seguinte. O mesmo ocorreu em janeiro de 2014. Entretanto, em março de 2014, o GWI FIA voltou a se desenquadrar (novamente de forma passiva) – o que persistiu até setembro de 2015[11]. A Acusação aponta, ainda, que *“embora em quantidades pequenas, a GWI ASSET deliberadamente adquiriu novas cotas de GWIC11 para o GWI CLASSIC FIA, entre junho de 2014 e agosto de 2015, quando o Fundo já estava desenquadrado em relação a esse limite”*[12].
11. Diante desses indícios de irregularidades em relação à gestão do GWI FIA, a área técnica solicitou alguns esclarecimentos aos Acusados[13]. Em sua resposta[14], a Gestora informou, em síntese, que (i) o regulamento do Fundo e a Instrução CVM nº 409/2004 permitem a concentração de ativos de um único emissor; (ii) o art. 7º do regulamento expõe a política de investimento do Fundo[15] que, por as vez, requer investimentos em ativos de poucos emissores; (iii) o art. 34 do regulamento prevê que *“o FUNDO pode estar exposto à significativa concentração de ativos de poucos emissores com os riscos daí decorrentes”*; (iv) a Gestora envidou seus melhores esforços para reduzir a concentração dos ativos, entretanto, os ativos que compõem a carteira do Fundo são ilíquidos, o que dificulta a correção da situação no prazo desejável; e (v) os desenquadramentos ocorreram por fatores externos, independentemente da atuação da GWI Asset.
12. A despeito da resposta dos Acusados, a SIN entendeu haver indícios de autoria e materialidade suficientes para a propositura de um termo de acusação pelos fatos apurados ao longo de sua investigação.

III. O termo de acusação[16]

13. No entendimento da Acusação, embora o regulamento do Fundo previsse a possibilidade de seus cotistas estarem expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, o próprio regulamento estabelecia limites máximos para as aplicações do GWI FIA.
14. Especificamente quanto ao limite máximo de concentração em ativos de um único emissor, para a SIN, ele não teria sido extrapolado por fatores externos à vontade da Gestora. Pelo contrário, a Acusação indica que, em julho de 2013, a GWI Asset adquiriu 71.100 ações da Profarma, elevando o percentual do patrimônio líquido do Fundo alocado em ativos de um mesmo emissor de 68,849% para 73,377% e, nos meses seguintes, realizou novas aquisições, de modo que a concentração no ativo alcançou 76,615% do patrimônio líquido do GWI FIA no final de agosto de 2013. Por fim, em abril de 2014, o Fundo adquiriu mais ações da Profarma, correspondendo a 78,132% do seu patrimônio líquido. O problema foi resolvido em julho de 2014.
15. Ocorre que, no âmbito de suas apurações, a Acusação solicitou à Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI dados sobre as operações realizadas em bolsa pelo Fundo com ações da Profarma no mês de setembro de 2014. De acordo com as informações fornecidas pela SMI[17], em setembro de 2014, o GWI FIA adquiriu novas ações da Profarma, o que o levou a ultrapassar, novamente, os limites impostos pelo regulamento do Fundo. A Gestora, por sua vez, procurou sanar o problema e, ao final do mesmo mês, o Fundo já estava dentro do limite estabelecido pelo

regulamento. No entanto, a SIN demonstra que, em 15.09.2014, a Gestora efetuou compras líquidas de 94.500 ações da Profarma.

16. Acusação sustenta, ainda, que seria possível a GWI Asset efetuar a venda gradual das ações da Profarma, sem que houvesse variação significativa do seu preço – diferentemente do que foi alegado pela Gestora como empecilho para se desfazer da posição do Fundo.
17. Quanto aos desenquadramentos relacionados às cotas de FII que, segundo a GWI Asset, decorreria da queda do preço das ações da Profarma, a SIN aponta que o Fundo adquiriu cotas de fundos enquanto esteve desenquadrado.
18. Ou seja, embora a Acusação considere plausível o argumento de que os desenquadramentos teriam se iniciado de forma passiva, isso não justificaria as aquisições realizadas pelo GWI FIA após ter extrapolado os limites impostos pelo seu regulamento e pela Instrução CVM nº 409/2004 – a ponto de, entre novembro de 2014 a setembro de 2015, o Fundo ter mais de 33% de seu patrimônio líquido aplicado em cotas GWIC11 e GWIR11.
19. Diante desses fatos, o art. 89 da Instrução CVM nº 409[18] não seria aplicável ao caso concreto, de acordo com a Acusação e, ainda que fosse, o Fundo teria permanecido desenquadrado por um prazo superior ao autorizado pela norma[19] e seu tratamento tributário teria sido alterado[20].
20. A Acusação entende, portanto, que a Gestora não teria observado os artigos 8º, 9º, §§1º, 2º e 6º do regulamento do Fundo e, consequentemente, violado o art. 65, inciso XIII, da Instrução CVM nº 409/2004[21].
21. Além disso, o volume de aplicações do Fundo em cotas GWIC11 e GWIR11 teria resultado em:
 - i. infração ao art. 86, inciso III, da Instrução CVM nº 409/2004 ao investir mais de 10% do patrimônio líquido do GWI CLASSIC FIA em (a) cotas GWIR11 no período de setembro de 2013 a setembro de 2015; e (b) cotas GWIC11, especialmente no período de março de 2014 e setembro de 2015;
 - ii. infração ao art. 87, inciso I, alínea c, ao aplicar mais de 20% do patrimônio líquido do Fundo em cotas de FII, notadamente no período compreendido entre dezembro de 2013; e
 - iii. infração ao art. 95-B, §1º, inciso I, da Instrução CVM nº 409/2004, ao manter menos de 67% do patrimônio líquido do GWI FIA nos ativos indicados naquele dispositivo.
22. Para a SIN, a inobservância aos limites impostos pelo regulamento do Fundo demonstraria, ainda, que a GWI Asset não atuou com a devida lealdade perante os cotistas do GWI FIA, em violação ao art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM nº 409/2004[22].
23. Por fim, ante a alegada natureza institucional dos descumprimentos suscitados pela SIN, a área técnica entendeu adequado acusar também o diretor responsável pela administração do Fundo. No seu entendimento, “*por dever de ofício e por suas inerentes atribuições na gestão do GWI CLASSIC FIA*”, Mu Hak You teria participado e tinha conhecimento desses atos[23].
24. Por todo o exposto, a SIN sustenta a responsabilização dos Acusados pela infração ao disposto nos artigos 65, inciso XIII, 65-A, inciso I, 86, inciso III, 87, inciso I, alínea c, e 95-B, § 1º, inciso I, todos da Instrução CVM nº 409/2004.

IV. Razões de defesa[24]

25. Após serem devidamente intimados, os Acusados apresentaram suas razões de defesa conjuntamente em 15.04.2019.
26. Inicialmente, destacam que (i) o perfil do Fundo e os riscos relativos à liquidez, concentração de títulos e valores mobiliários de um emissor e oscilação de mercado são inerentes à sua política de investimento; e (ii) quando responderam os ofícios encaminhados pela SIN, em 12.09.2016, o *"GWI FIA já havia concluído o desinvestimento completo das ações de emissão da Profarma e das cotas dos fundos GWC11 e GWIR11"*[25].
27. Quanto ao mérito da acusação, a defesa sustenta que a SIN não se desincumbiu do seu dever de demonstrar que os Acusados praticaram ato ilícito, culposo ou doloso, uma vez que os desenquadramentos ocorreram de forma involuntária, *"inicialmente, em virtude de alguns resgates solicitados pelos cotistas e, em momento posterior, em razão da queda da cotação das ações de emissão da Profarma"*[26]. Assim, ante a inexistência de individualização da conduta e da presença do elemento subjetivo, não seria possível responsabilizar os Acusados.
28. Os Acusados ainda alegam que a SIN não comprovou a existência de atos que lhes pudessem ser imputados, *"limitando-se a apontar fato objetivo e a pleitear, com base na mera descrição desse fato, a responsabilização - objetiva - da gestora e de MHY"*[27].
29. Com o intuito de justificar a concentração de investimentos do Fundo em ativos de um mesmo emissor, os Acusados afirmam que (i) o risco de concentração *"sempre constou de todos os documentos e alertas emitidos pela GWI"*[28]; e (ii) papéis de emissão de companhias subvalorizadas, como as ações da Profarma, tendem a sofrer com problemas de liquidez, o que também foi objeto de alertas aos cotistas do GWI FIA.
30. Além disso, os Acusados alegam que o primeiro desenquadramento relacionado às ações da Profarma teria ocorrido de forma passiva, em março de 2013, por conta de resgates realizados entre dezembro de 2012 e março de 2013. Ainda assim, em janeiro de 2013, o GWI FIA alienou o equivalente a 15,4% das ações da Profarma detidas pelo Fundo à época - o que demonstraria o empreendimento de esforços pela Gestora no atendimento aos pedidos de resgates formulados pelo cotistas, ao mesmo tempo em que tentava manter o Fundo enquadrado.
31. Além disso, como as ações da Profarma eram altamente voláteis, os níveis de concentração da carteira do GWI FIA sofreram impactos significativos durante o ano de 2013. Isso porque, em momentos de alta, quando o valor agregado das ações passava a representar um percentual maior do patrimônio líquido do Fundo, ocorriam desenquadramentos com papéis de emissão da Profarma, ao passo que, em momentos de queda, havia o aumento da concentração dos demais ativos que compunham a carteira do GWI FIA (gerando os desenquadramentos relativos às cotas de FII).
32. Neste contexto, os Acusados afirmam que, a despeito dos esforços empreendidos para corrigir os níveis de aplicações do Fundo, *"não seria factível enquadrar a carteira do GWI FIA nos prazos impostos pela regulamentação, a menos que se penalizassem os investidores, o que não é uma solução compatível com o dever fiduciário do gestor"*[29].
33. A defesa sustenta, ainda, que eventuais desenquadramentos ativos

decorreram de aquisições irrisórias, que só impactaram os limites de concentração impostos pelo regulamento do Fundo em virtude dos relevantes resgates sofridos pelo GWI FIA.

34. Por esses motivos, o presente processo trataria de hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, o que afastaria qualquer ilicitude por parte dos Acusados[30].
35. De toda forma, a despeito das dificuldades enfrentadas, a defesa menciona que a gestora *“promoveu a alienação de 662.000 (seiscentos e sessenta e d[uas] mil) ações de emissão da Profarma a mercado, tendo diminuído a posição do ativo em 31% (trinta e um por cento) e, conseqüentemente, levando [o] investimento em ações da Profarma ao “reenquadramento” no mês de julho de 2014”*[31].
36. No que concerne aos desenquadramentos atrelados às cotas de FII, os Acusados alegam que ele teria sido gerado de forma passiva, em decorrência (i) de resgates representativos entre dezembro de 2012 e março de 2013; e (ii) da volatilidade do preço das ações de emissão da Profarma.
37. Ainda de acordo com a defesa, (i) como as cotas dos FII eram ilíquidas, não seria possível aliená-las imediatamente, sob o risco de gerar perdas aos cotistas do Fundo; e (ii) os desenquadramentos ativos do Fundo decorreram de aquisições insignificantes de cotas GWIC11 e GWIR11.
38. Diante desses fatos, os Acusados defendem que teriam atuado *“de forma diligente, com vistas a reenquadrar o Fundo, tendo tomados as decisões que melhor atendiam aos interesses dos cotistas à vista das circunstâncias do caso concreto”*[32].

V. Distribuição do processo

39. Em reunião do Colegiado realizada no dia 28.05.2019, fui sorteado relator deste processo administrativo sancionador.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2019

Marcelo Barbosa

Presidente Relator

[1] Doc. SEI 0653996.

[2] *“Art. 90. Caso a CVM constate que o descumprimento dos limites de composição, diversificação de carteira e concentração de risco definidos nas diferentes classes de fundos de investimento, estendeu-se por período superior ao do prazo previsto no art. 89, poderá determinar ao administrador, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a convocação de assembléia geral de cotistas para decidir sobre uma das seguintes alternativas: I – transferência da administração ou da gestão do fundo, ou de ambas; II – incorporação a outro fundo, ou III – liquidação do fundo.”*

[3] Doc. SEI 0661661.

[4] Ao final de suas investigações a SIN entendeu, a meu ver, acertadamente, que a BNY não deveria ser responsabilizada, pois *“nos autos do Processo CVM nº RJ-2014-5216, que deu origem ao presente termo de acusação, há elementos que indicam que a BNY Mellon comunicou tempestivamente [a] CVM acerca dos desenquadramentos ocorridos na carteira do GWI CLASSIC FIA, bem como que vinha envidando esforços junto à gestora para que a carteira do Fundo fosse reenquadrada, tendo cumprido, portanto, pelo menos de forma mínima, com seu dever de fiscalização em tais situações, motivo pelo qual não está sendo acusada”* (doc. SEI 0653800).

[5] *“Art. 95-B. Os fundos classificados como “Ações” deverão ter como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado. § 1º Nos fundos de que trata o caput: I – 67% (sessenta e sete por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido deverão ser compostos pelos seguintes ativos financeiros: a) ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado; b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação nas entidades referidas na alínea “a”; c) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas nas entidades referidas na alínea “a”; e d) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, de acordo com o art. 3º, §1º, incisos II e III da Instrução CVM nº 332, de 04 de abril de 2000”.*

[6] *“Art. 86. O fundo observará os seguintes limites de concentração por emissor, sem prejuízo das normas aplicáveis à sua classe (art. 92): (...) III – até 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do fundo quando o emissor for fundo de investimento”*

[7] *“Art. 87. Cumulativamente aos limites por emissor, o fundo observará os seguintes limites de concentração por modalidades de ativo financeiro, sem prejuízo das normas aplicáveis à sua classe (art. 92). I – até 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do fundo, para o conjunto dos seguintes ativos: (...) c) cotas de Fundos de Investimento Imobiliário – FII”.*

[8] Doc. SEI 0653996.

[9] Doc. SEI 0661749.

[10] O GWI FIA permaneceu sob a administração da BNY até 19.02.2016, quando passou a ser administrado pela Única Administração e Gestão de Recursos Ltda. Em 01.11.2016, o administrador fiduciário do Fundo passou a ser a Planner Corretora de Valores S.A.

[11] Em outubro de 2015, a Gestora vendeu todas as cotas GWIC11.

[12] Doc. SEI 0653800, §31.

[13] Docs. SEI 0661899 e 0661904.

[14] Doc. SEI 0661924.

[15] **“Artigo 7º** A política de investimento do FUNDO consiste em proporcionar rentabilidade e liquidez aos seus participantes a médio e longo prazo superiores ao desempenho do índice da Bolsa de Valores de São Paulo – IBOVESPA fechamento, mediante aplicação dos recursos em carteira de ações, operando em caráter complementar nos mercados de renda fixa”.

[16] Doc. SEI 0653800.

[17] Doc. SEI 0662125.

[18] *“Art. 89. O administrador e o gestor não estão sujeitos às penalidades*

aplicáveis pelo descumprimento dos limites de concentração e diversificação de carteira, e concentração de risco, definidos no regulamento de investimento e na legislação vigente, quando o descumprimento for causado por desenquadramento passivo, decorrente de fatos exógenos e alheios à sua vontade, que causem alterações imprevisíveis e significativas no patrimônio líquido do fundo ou nas condições gerais do mercado de capitais, desde que tal desenquadramento não ultrapasse o prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos e não implique alteração do tratamento tributário conferido ao fundo ou aos cotistas do fundo.”

[19] Cf. doc. SEI 0653800, §§63-65.

[20] Em 19.01.2015, a BNY divulgou fato relevante informando os cotistas do Fundo que “[n]a data-base de 12/12/2014 a média móvel dos ativos integrantes da carteira do FUNDO apresentou desenquadramento tributário por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Sendo assim, o FUNDO terá sua classificação tributária alterada de renda variável para longo prazo, a partir do dia 12/01/2015, nos termos do Regulamento do FUNDO em vigor” (doc. SEI 0662189). E, em 19.02.2015, a BNY divulgou novo fato relevante informando novamente que “[n]a data-base de 13/02/2015 o prazo médio dos ativos integrantes das carteiras do FUNDO apresentou desenquadramento tributário por mais de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos. Sendo assim, o FUNDO terá sua classificação tributária alterada de longo prazo para curto prazo, a partir do dia 13/02/2015, nos termos do Regulamento do FUNDO em vigor” (doc. SEI 0662192).

[21] “Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: (...) XIII – observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto”

[22] “Art. 65 –A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão”.

[23] Doc. SEI 0653800, §80.

[24] Doc. SEI 0739620.

[25] Doc. SEI 0739620, p. 5.

[26] Doc. SEI 0739620, p. 6.

[27] Doc. SEI 0739620, p. 8.

[28] Doc. SEI 0739620, p. 9.

[29] Doc. SEI 0739620, p. 12.

[30] Para fortalecer seu argumento relacionado à dificuldade de reenquadramento da carteira de fundos de investimentos no prazo de 15 dias, a defesa menciona a Instrução CVM nº 606/2019, que introduziu o §2º ao art. 15 da Instrução CVM nº 555/2014 e, assim, flexibilizou a responsabilização do administrador e do gestor em casos de desenquadramento passivo do fundo: “Art. 105 (...) §2º Sem prejuízo das obrigações previstas no parágrafo anterior, o administrador e o gestor não estão sujeitos às penalidades aplicáveis pelo desenquadramento passivo dos limites de concentração por emissor no período de desinvestimento previsto no regulamento dos fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio

fechado ou conforme deliberação da assembleia geral de cotistas”.

[31] Doc. SEI 0739620, p. 14.

[32] Doc. SEI 0739620, p. 17.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 20/12/2019, às 18:05, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0905687** e o código CRC **1CD47747**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0905687** and the "Código CRC" **1CD47747**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2019/1400

(Processo Eletrônico SEI 19957.011774/2017-41)

Reg. Col. nº 1415/19

Acusados: GWI Asset Management S.A.
Mu Hak You

Assunto: Suposta infração aos artigos 65, inciso XIII, 65-A, inciso I, 86, inciso III, 87, inciso I, alínea c, e 95-B, § 1º, inciso I, todos da Instrução CVM nº 409/2004

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

VOTO

I. Introdução

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela SIN [\[1\]](#), em face da GWI Asset e de Mu Hak You, na qualidade diretor responsável pela administração do GWI FIA, por suposta infração aos artigos 65, inciso XIII, 65-A, inciso I, 86, inciso III, 87, inciso I, alínea c, e 95-B, § 1º, inciso I, todos da Instrução CVM nº 409/2004.
2. As investigações relacionadas a este processo decorrem de uma carta encaminhada à CVM, em 20.05.2014, pela BNY, antiga administradora do GWI FIA, em que informava ter identificado aplicações do Fundo acima dos limites máximos permitidos pelo seu regulamento e pela Instrução CVM nº 409/2004.
3. Após apurar os fatos narrados na correspondência, a SIN constatou que o Fundo extrapolou, em determinados momentos, os limites de concentração de ativos impostos pelos artigos 8º e 9º, §§1º, 2º e 6º do regulamento do GWI FIA e pela Instrução CVM nº 409/2004. Diante disso, propôs o termo de acusação.
4. Segundo a área técnica, embora o regulamento do Fundo previsse a possibilidade de seus cotistas estarem expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, o próprio regulamento estabelecia limites máximos para as aplicações do GWI FIA. A Gestora, no entanto, não observou tais limites e adquiriu ativos que causaram e agravaram a situação de desenquadramento do Fundo.

5. Os Acusados, por sua vez, alegam, em síntese, que a Acusação procura responsabilizá-los objetivamente[2], uma vez que os desenquadramentos teriam ocorrido de forma involuntária. Adicionalmente, a defesa procura justificar a concentração de determinados ativos na carteira do Fundo, apontar as dificuldades relacionadas ao desinvestimento desses ativos e demonstrar a diligência da Gestora no processo de reenquadramento do GWI FIA, que teria se pautado pelo melhor interesse dos cotistas.
6. Não havendo questões preliminares a serem abordadas, passarei à análise de mérito das colocações feitas pela Acusação. Antes, contudo, gostaria de fazer um esclarecimento quanto às obrigações impostas à Gestora pela Instrução CVM nº 409/2004 então vigente, sobretudo no que tange aos limites de concentração por ativo e por emissor, previstos na norma e no regulamento do Fundo.
7. Isso porque a área técnica alega que os Acusados teriam infringido o art. 65, inciso XIII, da Instrução CVM nº 409/2004, cujo *caput*, se interpretado de maneira puramente literal, poderia levar à conclusão de que o dispositivo seria aplicável apenas ao administrador – e não ao gestor.
8. Ocorre que os precedentes da CVM já superaram essa leitura encurtada do artigo, a partir de uma análise sistemática das Instruções CVM nº 306/1999 e nº 409/2004. Afinal, se cabe ao gestor comprar e vender os ativos que compõem a carteira do fundo, também lhe compete assegurar que estas operações estejam condizentes com a política de investimento e o regulamento[3], fazendo, assim, uma verificação *a priori* da adequação do investimento à política do fundo e aos limites de concentração a ele aplicáveis[4]. Não por outro motivo, o art. 88 da Instrução CVM nº 409/2004[5] prevê que o gestor também responde pela “*inobservância dos limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo financeiro, de composição e concentração de carteira, e de concentração em fator de risco, estabelecidos nesta Instrução e no Regulamento*”.
9. Assim, a despeito de o *caput* do art. 65 da Instrução CVM nº 409/2004 fazer referência apenas ao “*administrador*”, do ponto de vista lógico, não faria sentido exigir apenas desse prestador de serviços a observância dos limites por emissor e por modalidade de ativo financeiro, quando, na verdade, o gestor é o responsável primário pela composição da carteira do fundo. Logo, as condutas prescritas nesse dispositivo também devem ser aplicadas à Gestora[6].
10. Feito este breve esclarecimento, passo à análise dos descumprimentos apontados pela Acusação.

II. Os desenquadramentos na carteira do Fundo

11. Em relação aos desenquadramentos apontados pela área técnica, os Acusados não demonstraram ter tomado os cuidados necessários nem adotaram medidas razoáveis para o fiel cumprimento das obrigações impostas pela regulamentação aplicável, permitindo que o Fundo excedesse os limites de concentração previstos no seu próprio regulamento e na Instrução CVM nº 409/2004.

Política de investimento do Fundo e os limites de concentração

12. A meu ver, os argumentos utilizados pelos Acusados para justificar o desenquadramento do Fundo no sentido de que: (i) o perfil do GWI FIA e os

riscos relativos à liquidez, concentração de títulos e valores mobiliários de um emissor e oscilação de mercado seriam inerentes à sua política de investimento; e (ii) o risco de concentração constavam “*de todos os documentos e alertas emitidos pela GWI*”[7], não merecem prosperar.

13. Em primeiro lugar, o fato de os documentos do GWI FIA indicarem risco relacionado à concentração de ativos não concede à Gestora um salvo-conduto para deixar de observar as limitações impostas pelo regulador para mitigá-los. A divulgação desses riscos serve, na verdade, para municiar o investidor com informações relevantes para sua tomada de decisão de forma consciente e fundamentada, sempre partindo da premissa de que a regulamentação será observada, o que significa, por exemplo, que os limites de concentração de investimentos não serão extrapolados, salvo em hipóteses excepcionais devidamente justificadas.
14. Além disso, ao estabelecer regras específicas no regulamento quanto à concentração de ativos e por emissor, o GWI FIA criou para si limitações que devem ser observadas pelos seus prestadores de serviços para o cumprimento de seus deveres fiduciários[8].
15. Em segundo lugar, a carteira do GWI FIA poderia ser composta por uma cesta de ativos diversificada, que preservasse os limites impostos pelo regulamento e, ainda assim, cumprisse a política de investimento do Fundo[9]. A GWI Asset, entretanto, preferiu concentrar os investimentos do Fundo em poucos ativos – ilíquidos e voláteis – expondo-se, de forma indevida, aos riscos decorrentes.

O agravamento de risco criado pela própria Gestora

16. Os Acusados sustentam, ainda, que os desenquadramentos decorreriam de resgates realizados pelos cotistas do Fundo entre janeiro de 2012 e março de 2013 – ou seja, seriam fruto de “*outros fatores, que não a conduta dos acusados*”[10], de forma que não haveria “*qualquer ato atribuível à GWI ou a seu diretor no exercício da gestão profissional da carteira do GWI FIA*”[11].
17. Ocorre que, conforme entendimento do Colegiado, não basta que o desenquadramento tenha sido gerado por resgates de cotistas para que ele seja caracterizado como passivo e, portanto, em alguma medida, escusável. Ao analisar o PAS CVM nº RJ2005/9245, o então presidente da CVM, Marcelo Trindade, foi categórico ao afirmar que:

“7. A norma não define “desenquadramento passivo”, mas deixa claros os requisitos para que ele possa afastar a ilicitude do descumprimento de limites de concentração. Em primeiro lugar, o desenquadramento deve decorrer de eventos “exógenos” — isto é, externos —, e “alheios à vontade” de administrador e gestor. **Mas isto não basta: é ainda preciso, para afastar a ilicitude, que tais eventos externos e involuntários causem “alterações no patrimônio líquido do fundo ou nas condições gerais do mercado de capitais”. Exige-se, por fim, que tais alterações sejam “imprevisíveis e significativas”.**

8. O resgate por um cotista, que obrigue à venda significativa de ativos, a ponto de desenquadrar a carteira do fundo, parece ser, indiscutivelmente, um evento alheio à vontade do administrador e do gestor, na medida em que decorre da vontade do cotista. Também não parece haver dúvida quanto ao fato de que um tal resgate, que obrigue uma expressiva venda de ativos do fundo, pode causar alterações no patrimônio líquido do fundo, e que tais alterações podem ser significativas.

9. Entretanto, **não me parece adequado qualificar tal evento como "exógeno", ou "externo", na medida em que ele decorre diretamente da grandeza da participação de um cotista no patrimônio do fundo de investimento.** A meu ver, o administrador e o gestor prudentes devem precaver-se quanto à possibilidade de um cotista relevante resgatar suas cotas e, com isso, levar à venda de ativos do fundo." (destacou-se)

18. De modo análogo, no presente caso, os resgates realizados entre dezembro de 2012 e março de 2013 não poderiam caracterizar, por si só, um desenquadramento verdadeiramente passivo, tendo em vista que *"o resgate, a venda de ativos e a concentração excessiva são uma cadeia perfeitamente previsível"* [12], que deveria ser devidamente administrada pelos prestadores de serviços do Fundo.
19. Neste sentido, seria de se esperar da Gestora que, como medida de boa administração de riscos, considerasse a possibilidade de resgates pelos cotistas e privilegiasse a aquisição de ativos que, a um só tempo, atendessem a política de investimento do GWI FIA e viabilizassem o gerenciamento dos riscos que lhe são característicos. Obviamente, se é verdade que não seria razoável exigir medida apta a afastar completamente o risco em questão, ao mesmo tempo, não ficou demonstrada nenhuma iniciativa da Gestora em tal sentido.
20. Mais do que isso, o que se percebe é que a própria Gestora propiciou o agravamento do risco de desenquadramento, ao concentrar os investimentos do Fundo em poucos ativos, dotados de baixa liquidez, e mais ainda ao fazer com que a carteira do GWI FIA quedasse composta, predominantemente, por ativos voláteis (ações da Profarma).
21. Como resultado de tal concentração, a Gestora comprometeu sua capacidade de tomar medidas eficientes de enquadramento, uma vez que, boa parte dos ativos da carteira do Fundo eram de difícil alienação – ao menos com maior agilidade – e, por outro lado, ficava à mercê da cotação das ações da Profarma, sendo que, em momentos de alta de seu valor, um percentual maior do patrimônio líquido do Fundo era representado por papéis de emissão da Profarma (gerando o desenquadramento relacionado concentração em um único emissor), e, em momentos de baixa, havia o aumento da concentração dos demais ativos que compunham a carteira do GWI FIA (gerando os desenquadramentos relativos às cotas de FII).
22. Dito de modo mais simples e direto: a Gestora deixou de observar suas obrigações ao não estruturar uma carteira para o Fundo que, ao mesmo tempo, atendesse a sua política de investimento e fosse capaz de evitar que os limites de concentração de ativos do Fundo fossem extrapolados.
23. Não me parece, portanto, que a defesa tenha razão quando afirma que a tese acusatória se baseia na imputação de responsabilidade objetiva aos Acusados e que a Acusação *"não indicou, e muito menos comprovou, a existência de qualquer ato atribuível à GWI ou a seu diretor"* [13]. Pelo contrário, o elemento subjetivo na atuação da Gestora está suficientemente demonstrado, a meu ver, na sua falta de cuidado ao estruturar a carteira do Fundo, expondo-o indevidamente ao risco de desenquadramento.
24. Além disso, causa estranheza o fato de que, em momentos nos quais o Fundo já havia extrapolado os limites previstos no seu regulamento, a Gestora tenha adquirido ativos que acentuassem esse quadro, como ocorreu com as cotas de FII, demonstrando um comportamento, no mínimo, incondizente com a

situação do GWI FIA.

25. Neste sentido, a GWI Asset adquiriu novas cotas GWIR11 nos meses de junho, julho e agosto de 2015, embora o Fundo já estivesse fora do limite imposto pelo art. 9º, §§1º e 6º, do seu regulamento e art. 86, inciso III, da Instrução CVM nº 409/2004, em relação a este ativo desde setembro de 2013. Vale destacar que, em agosto e setembro de 2015, mais de 50% do patrimônio líquido do GWI FIA era composto de cotas GWIR11, como demonstra a tabela 2 do termo de acusação:

Tabela 2 – Cotas GWIR11

Período	Qtd	%PL	Período	Qtd	%PL	Período	Qtd	%PL
jan/13	-	-	jan/14	17,935	12,999	jan/15	9.028	18,51
fev/13	-	-	fev/14	17,935	12,276	fev/15	9.028	25,336
mar/13	50	0,026	mar/14	17,935	13,362	mar/15	9.028	26,741
abr/13	6.315	3,389	abr/14	17,936	13,86	abr/15	9.028	23,568
mai/13	10.048	6,685	mai/14	17,937	12,304	mai/15	9.028	23,48
jun/13	14.436	10,354	jun/14	16,902	11,808	jun/15	12.168	26,959
jul/13	15.191	8,548	jul/14	16,907	16,425	jul/15	17.008	38,546
ago/13	17.134	9,632	ago/14	16,891	17,01	ago/15	22.752	51,348
set/13	17.136	11,081	set/14	12.370	16,43	set/15	22.740	50,345
out/13	17.136	11,167	out/14	9.178	12,501	out/15	5.429	9,675
nov/13	17.135	10,653	nov/14	9.038	13,376	nov/15	5.422	9.865
dez/13	17,935	11,338	dez/14	9.031	14,242	dez/15	4.721	8,839

26. Além disso, entre setembro de 2014 e agosto de 2015, foram adquiridas cotas GWIC11, a despeito de o Fundo estar desenquadrado em relação a este ativo desde março de 2014 (o que persistiu até setembro de 2015), segundo a tabela 3 do termo de acusação:

Tabela 3 – Cotas GWIC11

Período	Qtd	%PL	Período	Qtd	%PL	Período	Qtd	%PL
jan/13	22.351	7,816	jan/14	23.216	10,519	jan/15	23.252	33,112
fev/13	22.351	8,201	fev/14	23.216	9,877	fev/15	23.252	40,792
mar/13	22.518	7,751	mar/14	23.216	11,353	mar/15	23.256	43,033
abr/13	22.641	8,227	abr/14	23.143	11,8	abr/15	23.258	39,008
mai/13	22.811	9,697	mai/14	23.142	10,364	mai/15	23.343	36,896
jun/13	22.809	10,453	jun/14	23.146	10,614	jun/15	23.343	34,124
jul/13	21.261	8,31	jul/14	23.148	14,76	jul/15	23.374	36,583
ago/13	23.208	8,835	ago/14	23.119	15,281	ago/15	23.394	36,671
set/13	23.215	9,592	set/14	23.221	19,816	set/15	23.394	35,972
out/13	23.215	9,719	out/14	23.247	19,904	out/15	-	-
nov/13	23.213	9,272	nov/14	23.251	21,271	nov/15	-	-
dez/13	23.215	9,428	dez/14	23.253	24,183	dez/15	-	-

27. Aliás, a alta concentração de investimentos do GWI FIA em cotas de FII fez com que mais 50% do patrimônio líquido do GWI FIA se acumulasse nesse tipo ativo de janeiro a setembro de 2014^[14], extrapolando com sobra o limite imposto pelo art. 9º, §2º, do regulamento e pelo art. 87, inciso I, alínea c, da Instrução CVM nº 409/2004, de acordo com a tabela 4 do termo de acusação:

Tabela 4 – Cotas de Fundos de Investimento Imobiliários

Período	%PL	Período	%PL	Período	%PL
jan/13	7,816	jan/14	23,518	jan/15	51,622
fev/13	8,201	fev/14	22,153	fev/15	66,128
mar/13	7,777	mar/14	24,715	mar/15	69,774
abr/13	11,616	abr/14	25,66	abr/15	62,576
mai/13	16,382	mai/14	22,668	mai/15	60,376
jun/13	20,807	jun/14	22,422	jun/15	61,083
jul/13	16,858	jul/14	31,185	jul/15	75,129
ago/13	18,467	ago/14	32,291	ago/15	88,019
set/13	20,673	set/14	36,246	set/15	86,317
out/13	20,886	out/14	32,405	out/15	9,675
nov/13	19,925	nov/14	34,647	nov/15	9,865
dez/13	20,766	dez/14	38,425	dez/15	8,839

28. Estes fatos, a meu ver, enfraquecem a tese da defesa de que os Acusados estavam envidando seus melhores esforços para enquadrar o Fundo aos limites de concentração por ativo e por emissor. Mais do que isso: evidenciam justamente a conduta oposta.
29. Ainda que se considere as possíveis dificuldades para a alienação dos ativos que compunham a carteira do Fundo (tendo em vista sua baixa liquidez), o GWI FIA permaneceu desenquadrado por períodos demasiadamente longos[15] sem que a Gestora sanasse o problema. A GWI Asset, a seu turno, não trouxe aos autos documentos que evidenciassem o emprego efetivo de seus esforços durante o período em que o Fundo permaneceu fora dos limites impostos pelo seu regulamento. Do mesmo modo, a defesa não indicou a existência de nenhum tipo de mecanismo de controle da Gestora que fosse capaz de dirimir os efeitos da concentração de ativos do GWI FIA.
30. Tampouco me parece ser aplicável a este caso o argumento utilizado pelos Acusados de que a CVM, reconhecendo a dificuldade no reenquadramento da carteira de fundos de investimento, flexibilizou a regra de responsabilização do administrador e do gestor por meio da introdução do art. 102, §2º, à Instrução CVM nº 555/2014[16], seja porque o GWI FIA não é um fundo fechado, seja porque não foi realizada uma assembleia geral de cotistas para tratar do desenquadramento do Fundo nem para estabelecer prazos mais compatíveis para o reenquadramento da sua carteira. Desta forma, tendo em vista as características do caso concreto, não vejo como a alteração da regulamentação possa, de alguma forma, atenuar a responsabilidade dos Acusados neste processo.
31. Por estes motivos, entendo que a Acusação logrou demonstrar que os Acusados deixaram de tomar as medidas necessárias para a observância do regulamento do Fundo e da Instrução CVM nº 409/2004.

Desenquadramento causado pela GWI Asset

32. Como se não bastassem os problemas na administração de risco da carteira do Fundo, a Gestora concorreu ativamente para que o GWI FIA excedesse o limite de concentração de ativos de um único emissor, imposto pelo seu regulamento.
33. Embora a defesa se limite a tratar do primeiro desenquadramento relativo às ações da Profarma, ocorrido em março de 2013, por conta de resgates dos

cotistas do Fundo e das dificuldades inerentes à alienação desses papéis, a Acusação abrange um período mais amplo e demonstra que, após aquele primeiro desenquadramento (que, em maio de 2013, já estava sanado), a GWI Asset adquiriu, em julho de 2013, mais 70.000 ações da Profarma, o que fez com que o Fundo extrapolasse, novamente, os limites impostos pelo art. 9º, §1º, do seu regulamento, até junho de 2014.

34. A tabela 1, constante do termo de acusação, ilustra bem este quadro:

Tabela 1 – Ações Profarma

Período	Qtd	%PL	Período	Qtd	%PL	Período	Qtd	%PL
jan/13	2.073.800	66,557	jan/14	1.847.900	72,144	jan/15	716.800	35,624
fev/13	1.973.100	68,918	fev/14	1.724.800	73,428	fev/15	543.200	30,706
mar/13	1.814.400	72,314	mar/14	1.610.400	72,918	mar/15	275.300	15,887
abr/13	1.814.400	74,383	abr/14	1.635.600	78,132	abr/15	199.200	14,429
mai/13	1.765.300	69,748	mai/14	1.502.500	76,919	mai/15	199.200	13,818
jun/13	1.760.500	68,849	jun/14	1.482.500	77,334	jun/15	94.500	6,108
jul/13	1.831.600	73,377	jul/14	1.439.400	68,473	jul/15	-	-
ago/13	1.914.300	76,615	ago/14	1.356.300	66,643	ago/15	-	-
set/13	1.910.400	75,934	set/14	1.278.700	66,297	set/15	-	-
out/13	1.890.900	76,002	out/14	1.280.700	65,978	out/15	-	-
nov/13	1.869.700	76,904	nov/14	1.280.800	63,854	nov/15	-	-
dez/13	1.870.900	76,563	dez/14	1.265.700	62,317	dez/15	-	-

35. Como se pode notar, entre julho de 2013 a junho de 2014, o GWI FIA manteve-se fora dos limites impostos pelo seu regulamento por ato praticado pela própria Gestora, que levou quase 1 ano para normalizar a situação.
36. Ou seja, a Gestora não apenas deixou de atuar dentro do prazo de regularização da situação do Fundo, mas concorreu de forma ativa para que a situação se agravasse, restando caracterizado o desenquadramento do Fundo por conduta imputável à GWI Asset.
37. Entendo, portanto, demonstrada, mais uma vez, a existência de ato culposos na conduta da Gestora. Tais atos também me levam a considerar incabível o argumento dos Acusados de que haveria uma excludente de culpabilidade (a inexigibilidade de conduta diversa) aplicável ao caso.
38. Por todo o exposto, concluo pela procedência da tese acusatória no que concerne à responsabilização da Gestora pela infração aos artigos 65, inciso III, 86, inciso III, 87, inciso I, alínea c, e 95-B, §1º, inciso I, todos da Instrução CVM nº 409/2004, tendo em vista que manteve, em determinados períodos:
- mais de 70% do patrimônio líquido do Fundo alocado em ações ordinárias de um mesmo emissor (infração ao art. 9º, §1º, do regulamento);
 - mais de 10% do patrimônio líquido do Fundo alocado em cotas GWIC11 e GWIR11 (infração ao art. 9º, §1º e 6º do regulamento e ao art. 86, inciso III, da Instrução CVM nº 409/2004);
 - mais de 20% do patrimônio líquido do Fundo alocado em cotas de FII (infração ao art. 9º, §2º, do regulamento e ao 87, inciso I, alínea c, da Instrução CVM nº 409/2004); e
 - menos de 67% do patrimônio líquido do Fundo aplicado em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão, cotas de

fundos de ações, cotas de fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III (infração ao art. 8º do regulamento e ao art. 95-B, §1º, inciso I, da Instrução CVM nº 409/2004).

III. Inobservância do dever de lealdade

39. Além das imputações relacionadas aos limites de concentração de ativos e por emissor, a SIN formula uma acusação de violação ao art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM nº 409/2004. Na visão da área técnica, as imputações diretamente relacionadas aos limites de concentração previstos na Instrução CVM nº 409/2004 e no regulamento do Fundo demonstram que *“a GWI ASSET não atuou com a devida lealdade para com os interesses dos cotistas do GWI CLASSIC FIA, inclusive em relação ao próprio mandato que lhe foi outorgado por meio do regulamento”*[\[17\]](#).
40. O referido artigo prescreve uma série de condutas esperadas do administrador e do gestor de fundos de investimento, como sua atuação diligente e leal. No entanto, esses diferentes padrões de comportamento, embora tenham alguma semelhança, possuem conteúdos que não se confundem[\[18\]](#). E a distinção entre o que é diligência e o que é lealdade traz consigo consequências jurídicas relevantes tanto para os agentes regulados, que se submetem aos padrões de conduta correspondentes a tais deveres, quanto ao próprio regulador, que no exercício de sua atividade de supervisão deve entender as diferenças existentes.
41. Isso porque o dever de diligência envolve uma análise eminentemente procedimental que, no caso dos fundos de investimento, traduz-se sobretudo na avaliação da adoção de controles internos adequados para o desempenho das atividades de seus prestadores de serviços[\[19\]](#). O descumprimento do dever de diligência pressupõe, portanto, a ausência do emprego de *meios* adequados para impedir a materialização de riscos imputáveis a esses agentes.
42. O dever de lealdade, por sua vez, demanda uma análise dos próprios atos do agente além do aspecto procedimental, de forma que sua violação exige a comprovação de um ato tomado deliberadamente em detrimento daqueles com quem ele mantém uma relação fiduciária – no caso, os cotistas. Foi este o entendimento do Colegiado ao analisar o PAS CVM nº RJ2015/12087, relator diretor Pablo Renteria, j. em 24.07.2018:
- “o ato desleal, em oposição à falta de diligência, que se associa à culpa em sentido estrito, supõe **ação ou omissão dolosa do gestor ou administrador, que atua deliberadamente em detrimento dos interesses dos cotistas**. É verdade que dessa conduta intencional pode resultar, em certos casos, vantagem indevida para o infrator ou terceiro, mas esse resultado é meramente acidental e eventual, vez que não integra o tipo correspondente à infração.” (destacou-se)
43. Diante dessa distinção e dos diferentes comandos previstos em um mesmo dispositivo, a Acusação optou (como não poderia deixar de optar) por formular sua acusação em torno de uma suposta violação ao dever de lealdade. Ao fazer isso, a área técnica delimitou o quadro fático e jurídico a ser contraditado pelos Acusados e apreciado pelo Colegiado no momento de julgar o caso.
44. E isso é especialmente relevante porque o Colegiado deve restringir sua análise aos termos da acusação formulada[\[20\]](#), inclusive em respeito ao

direito de defesa dos Acusados. Do contrário, correríamos o risco de criar “‘ponto cego’ em desfavor do acusado, que se veria na situação frágil de ter que se defender não apenas das imputações constantes da acusação, mas também de outras possíveis imputações que poderiam advir da leitura dos fatos narrados na peça acusatória”[21].

45. Assim, tendo em vista a leitura do inciso I do art. 65-A da Instrução CVM nº 409/2004 proposta pela Acusação para este caso, entendo que a análise que deve ser feita pelo Colegiado está adstrita a um eventual descumprimento ao dever de lealdade por parte dos Acusados.
46. Ocorre que, a meu ver, não ficou demonstrada a existência do elemento volitivo por parte dos Acusados – isto é, uma atuação deliberada em detrimento dos cotistas do Fundo, por meio de decisões tomadas com o objetivo de provocar o desenquadramento. Na realidade, o agravamento da situação de desenquadramento do GWI FIA causado pela Gestora denota uma conduta culposa (mas não dolosa) por parte dos Acusados, que atuaram sem a devida diligência no presente caso.
47. Assim, tendo em vista os termos da acusação formulada, não vejo como concluir, com base nos autos, que a GWI Asset deixou de atuar com a devida lealdade no presente caso.

IV. A imputação em face do diretor responsável

48. No tocante à responsabilização de Mu Hak You, concordo com a Acusação quando afirma que “[t]endo em vista que as infrações cometidas são decorrentes de atos de natureza institucional da GWI Asset, [...] seu diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, por dever de ofício e por suas inerentes atribuições na gestão do GWI CLASSIC FIA, participou e tinha conhecimento desses atos”[22], razão pela qual também deve responder pelas mesmas infrações impostas à Gestora.
49. Neste sentido, vale destacar que Mu Hak You, em 24.02.2014 e 14.08.2015, assinou cartas encaminhadas à BNY, prestando esclarecimentos quanto aos níveis de concentração de ativos do GWI FIA e indicando a existência de um plano de ação para a regularização da situação do Fundo[23], o que demonstra a ciência do diretor responsável quanto aos fatos narrados pela Acusação.
50. A defesa, no entanto, não comprovou que Mu Hak You tenha promovido esforços razoáveis para assegurar o cumprimento das obrigações que a regulamentação lhe impunha.
51. Como já mencionado, (i) as decisões de investimento da GWI Asset contribuíram diretamente para a situação de desenquadramento do Fundo; (ii) o GWI FIA permaneceu com seus limites extrapolados por vários meses seguidos; (iii) a Gestora, na contramão do que era esperado, contribuiu para o agravamento da situação do GWI FIA, inclusive por meio da aquisição de ativos que aumentavam o grau de concentração da carteira do Fundo; e (iv) a defesa não trouxe aos autos um documento sequer que evidenciasse a efetiva atuação dos Acusados para a solução do problema do GWI FIA.
52. Diante disso, não me parece que o diretor responsável tenha se desincumbido de suas obrigações, sobretudo porque não foram demonstrados seus esforços nem as providências por ele tomadas para garantir o cumprimento da norma[24].

53. Pelo exposto, concluo pela responsabilização de Mu Hak You pela infração aos artigos 65, inciso III, 86, inciso III, 87, inciso I, alínea c, e 95-B, §1º, inciso I, todos da Instrução CVM nº 409/2004. Além disso, pelo mesmos motivos que me levaram a propor a absolvição da Gestora em relação à suposta violação do seu dever de lealdade, nos termos do art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM nº 409/2004, entendo que Mu Hak You também deve ser absolvido da mesma imputação.

V. Dosimetria da pena e conclusão

54. No que diz respeito à dosimetria da pena, entendo que não há circunstâncias agravantes ou atenuantes aplicáveis aos Acusados[25]. De toda forma, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levarei em consideração para a fixação da pena o fato de as condutas imputadas aos Acusados caracterizarem infração grave[26] e seus efeitos terem perdurado por meses.
55. Além disso, tendo em vista que a autorização para administração profissional de carteira de valores mobiliários de Mu Hak You está suspensa por força da decisão do Colegiado no âmbito do PAS CVM nº RJ2014/3624, entendo que a penalidade mais adequada a ser aplicada ao acusado é a multa pecuniária.
56. Diante de todo o exposto, proponho, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/1976:
- i. a **condenação** da **GWI Asset Management S.A.**, na qualidade de gestora do GWI FIA, à penalidade de multa pecuniária no valor de **R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, por infração aos artigos 65, inciso XIII, 86, inciso III, 87, inciso I, alínea c, e 95-B, § 1º, inciso I, todos da Instrução CVM nº 409/2004; e
 - ii. a **condenação** de **Mu Hak You**, na qualidade de diretor responsável do GWI FIA, à penalidade de multa pecuniária no valor de **R\$200.000,00 (duzentos mil reais)**, por infração aos artigos 65, inciso XIII, 86, inciso III, 87, inciso I, alínea c, e 95-B, § 1º, inciso I, todos da Instrução CVM nº 409/2004.
57. Por fim, proponho a absolvição de **GWI Asset Management S.A.** e **Mu Hak You** pela acusação de infração ao art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM nº 409/2004.

É como voto.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2019

Marcelo Barbosa

Presidente Relator

[1] Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no Relatório deste voto.

[2] Ou seja, que a responsabilização dos Acusados prescindiria de demonstração, por parte da Acusação, da culpabilidade daqueles.

[3] O art. 56, §2º, da Instrução CVM nº 409/2004 já indicava a necessidade de se observar o regulamento do fundo para a gestão da carteira de fundos: “[g]estão da carteira do fundo é a gestão profissional, conforme estabelecido no seu regulamento, dos ativos financeiros dela integrantes, desempenhada por pessoa natural ou jurídica credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela CVM, tendo o gestor poderes para: I – negociar, em nome do fundo de investimento, os ativos financeiros do fundo; e II – exercer o direito de voto decorrente dos ativos financeiros detidos pelo fundo, realizando todas as demais ações necessárias para tal exercício, observado o disposto na política de voto do fundo” (grifou-se).

[4] No mesmo sentido, a então diretora Ana Novaes destaca que: “em se tratando de fundo com gestão terceirizada, compete ao gestor verificar, antes de realizar operações em nome do fundo, a adequação das mesmas à política do fundo, seu regulamento, e aos limites impostos pela Instrução CVM nº 409/04, e ao administrador realizar essa mesma verificação, a posteriori. Neste sentido, se espera que um administrador diligente, em atenção ao art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM nº 409/04, seja capaz de verificar, através de seus sistemas de supervisão, o desenquadramento dos fundos que administra tão logo suas operações sejam liquidadas” (PAS CVM nº 2012/6987, relatora diretora Ana Novaes, j. em 13.08.2013).

Quanto à diferença entre essa análise *a priori*, por parte do gestor, e *a posteriori*, pelo administrador, é importante ressaltar que a o §1º do art. 88 da Instrução CVM nº 490/2004, impõe ao administrador a obrigação de alertar o gestor e a CVM no momento da ocorrência do desenquadramento da carteira do fundo em relação aos limites do regulamento e da Instrução CVM nº 409/2004. E foi isso que a BNY comprovou ter feito no presente caso, razão pela qual, entendendo acertada a escolha da SIN em formular sua acusação apenas em relação aos Acusados.

[5] “Art. 88. O administrador e o gestor respondem pela inobservância dos limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo financeiro, de composição e concentração de carteira, e de concentração em fator de risco, estabelecidos nesta Instrução e no Regulamento.

§1º Sem prejuízo da responsabilidade do gestor, o administrador deverá informá-lo, e à CVM, da ocorrência de desenquadramento, até final do dia seguinte à data do desenquadramento (...).”.

[6] Cf., no mesmo sentido, PAS CVM nº 2012/6987, relatora diretora Ana Novaes, j. em 13.08.2013 e em 18.11.2014 e PAS CVM nº RJ2015/9909, relator diretor Gustavo Borba, j. em 05.09.2017. Na sistemática da Instrução CVM nº 558/2015 isso fica ainda mais evidente, uma vez que a norma se preocupou em definir de forma mais clara as responsabilidades do gestor de fundos de investimento.

[7] Doc. SEI 0739620, p. 9.

[8] Cf., no mesmo sentido, o PAS CVM nº RJ2016/4271, relator diretor Gustavo Gonzalez, em 08.01.2019 e o PAS CVM nº RJ2014/3624, relator diretor Henrique Machado, j. em 09.05.2017.

[9] Neste sentido, o Colegiado afirmou recentemente que: “[o] gestor de um fundo de investimento é obrigado a observar a política de investimento nas operações que realiza em nome do fundo. Ele não pode se desviar dos parâmetros ou exceder os limites lá fixados ainda que na expectativa de obtenção de ganhos maiores para o fundo. O administrador fiduciário, por sua vez, verifica se a carteira do fundo está enquadrada aos limites fixados no regulamento. Também não lhe é autorizado aquiescer com o desenquadramento do fundo sob o

fundamento de que o desrespeito aos limites regulamentares visa ao melhor interesse dos cotistas” (PAS CVM nº RJ2016/295, relator diretor Gustavo Gonzalez, j. em 07.05.2019).

[10] Doc. SEI 0739620, p. 8.

[11] Idem.

[12] PAS CVM nº RJ2005/9245, relator Presidente Marcelo Trindade, j. em 16.01.2007. A ressalva apontada pelo relator naquele caso seriam as *“situações de resgates em massa, imprevisíveis segundo a boa administração de riscos, os quais terão quase sempre uma origem realmente exógena, e dirão respeito a fundos pulverizados, e não concentrados”*. No entanto, segundo as informações disponíveis nos informes diários do Fundo, o GWI FIA possuía, em janeiro de 2012, apenas 111 cotistas. Este número diminuiu ao longo do tempo, sendo que, em março de 2013, eram 75. Além disso, de acordo com a defesa, os resgates realizados entre dezembro de 2012 e março de 2013 atingiram o montante de R\$ 5,8 milhões, o que representa pouco mais de 10% do patrimônio líquido do Fundo em março de 2013, conforme suas informações diárias.

[13] Doc. SEI 0739620, p. 8.

[14] Vale destacar que o desenquadramento em relação às cotas de FII foi tão grave que, em setembro de 2014 e entre novembro de 2014 e setembro de 2015, o Fundo deixou de atender o art. 95-B, inciso I, da Instrução CVM nº 409/2004 e os artigos 8º e 9º, §2º, do seu regulamento, gerando, inclusive, a alteração de sua classificação tributária de renda variável para longo prazo (cf. docs. SEI 066219 e 0662192).

[15] Como demonstrado pela Acusação, o Fundo permaneceu desenquadrado em relação ao seu investimento em (i) ações da Profarama de julho de 2013 a junho de 2014; (ii) cotas GWIR11 de setembro de 2013 a agosto de 2015; (iii) cotas GWIC11 de março de 2014 a setembro de 2015; e (iv) cotas de FII de dezembro de 2013 a setembro de 2015.

[16] *“Art. 105 (...) § 2º Sem prejuízo das obrigações previstas no parágrafo anterior, o administrador e o gestor não estão sujeitos às penalidades aplicáveis pelo desenquadramento passivo dos limites de concentração por emissor no período de desinvestimento previsto no regulamento dos fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio fechado ou conforme deliberação da assembleia geral de cotistas”*.

[17] Doc. SEI 0653800, §79.

[18] O diretor Gustavo Gonzalez, ao analisar o PAS CVM nº RJ2016/4271, em 08.01.2019, afirmou que: *“[e]mbora tenham conteúdos diferentes, os deveres de diligência e lealdade são bastante próximos. Em uma abordagem simplista, pode-se dizer que o dever de diligência se associa ao modo de atuação do administrador, sendo usualmente analisado sob uma perspectiva meramente procedimental. Já o dever de lealdade avança no conteúdo das decisões tomadas pelos administradores, buscando verificar a existência de um interesse extra-social e a ação ou omissão dolosa em detrimento dos acionistas ou cotistas, conforme o caso.*

A interpenetração entre os dois deveres é clara e as fronteiras que os separam não podem ser delimitadas de modo absolutamente objetivo. Há quem diga que o dever de lealdade decorre do dever de diligência. Nessa perspectiva, pode-se defender que a diligência antecede a lealdade, no sentido de que o administrador pode agir sem diligência sem ser desleal, mas em toda falta de lealdade, há

também (ou primeiramente) uma falta de diligência. Alternativamente, pode-se dizer que a questão vai além de uma mera precedência, uma vez que as discussões de diligência e lealdade se relacionam, respectivamente, a condutas culposas e dolosas”.

[19] É uma análise semelhante àquela que deve ser empregada em casos envolvendo infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976. Nestas situações, como já tive a oportunidade manifestar: *“a análise da aderência de determinada conduta ao padrão de diligência previsto em lei deve ser feita com foco no aspecto procedimental. Ou seja, o que deve ser objeto de exame para aferir o cumprimento desses ditos subdeveres – e, por consequência, do dever de diligência – é a forma segundo a qual o administrador atua e não o conteúdo final de suas decisões. Não seria mesmo possível admitir outra interpretação, uma vez que esta é a única que se coaduna com a natureza do dever de diligência. Isso significa que importa para a aferição do cumprimento deste dever que seja verificado, na prática, o emprego, pelo administrador, de esforços necessários e suficientes para o alcance de determinado resultado. Se o resultado não tiver sido satisfatório, isso não servirá, portanto, como demonstração de falta de diligência”* (PAS CVM nº RJ2014/12838, j. em 25.06.2019).

[20] Cf. o Processo Administrativo CVM nº SP 2011-302 e 2011-303, relatora diretora Luciana Dias, j. em 24.06.2014 e do PAS CVM nº RJ2013/6635, relatora diretora Luciana Dias, j. em 26.05.2015.

[21] Cf. minha manifestação de voto no PAS CVM nº RJ2014/6517, j. 25.06.2019.

[22] Doc. SEI 0653800, §80.

[23] Doc. SEI 0661924.

[24] De acordo com os precedentes do Colegiado, para que o diretor se exima de sua responsabilidade, ele deve *“comprovar que implementou mecanismos adequados para assegurar o cumprimento do mandamento legal ou regulamentar, que supervisionou com diligência, enfim, que promoveu esforços razoáveis para assegurar o cumprimento sistemático da regulação por aquela instituição e seus membros”* (PAS CVM nº RJ2010/13301, relatora diretora Luciana Dias, j. em 09.08.2011). Cf., no mesmo sentido, o PAS CVM nº RJ2015/12087, relator diretor Pablo Renteria, j. em 24/07/2018 e PAS CVM nº 13/05, relator diretor Otavio Yazbek, j. em 25/06/2012.

[25] Embora os Acusados tenham sido condenados por infração ao disposto nos artigos 65, inciso XIII, c/c o art. 88, caput, e 65-A, inciso I, todos da Instrução CVM nº 409/2004, no PAS CVM nº RJ2014/3624, relator diretor Henrique Machado, j. em 09.05.2017, e a decisão tenha sido mantida pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN em 20.09.2018, essa condenação não pode ser utilizada para caracterizar reincidência para fins do art. 65, §3º, da Instrução CVM nº 607/2019, tendo em vista que os fatos objeto deste PAS ocorreram antes do trânsito em julgado daquele processo. Ocorre que, ainda que os Acusados não sejam reincidentes, tal condenação implica a impossibilidade de reconhecimento de bons antecedentes dos infratores.

[26] Cf. art. 117, incisos IV, IX, X, XI e XIII da Instrução CVM nº 409/2004.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa**, **Presidente**, em 20/12/2019, às 18:05, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0905736** e o código CRC **A0CC41BC**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0905736** and the "Código CRC" **A0CC41BC**.*
